ECLI:ES:APZ:2026:2191
Ponente: Echeverría Albacar, Ignacio.
Desestimación

Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 6ª, Sentencia 333/2026 de 7 Sep. 2026, Rec. 655/2026
JUR\2026\281910 ⭐⭐☆☆☆4

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS. Derecho a la tutela judicial efectiva. Contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Interdicción de la indefensión. -- Derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho a la defensa y asistencia de letrado. ESTAFA. Elementos genéricos. Conducta engañosa. Existencia de delito. PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO. Juicio oral. Cuestiones previas. Nulidad de actuaciones. PRUEBA. Apreciación de la prueba. -- Prueba de testigos. Proposición y práctica de la prueba. -- Prueba indiciaria.

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador:
Fiscal MINISTERIO FISCAL
Apelante Virginia ANA BLANCA GUZMÁN SANCHO MARIA JOSE IBARZO BORQUE
SENTENCIA Nº 000333/2026
Presidente
Dª. MARIA PILAR LAHOZ ZAMARRO
Magistrados
D. LUIS FERNANDO ARISTE LOPEZ
D. IGNACIO ECHEVERRÍA ALBACAR (Ponente)
En Zaragoza, a 07 de septiembre del 2026.
La SECCION Nº 6 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados al margen expresados, ha visto en grado de apelación el presente **Rollo Penal de Sala nº 0000655/2026,** en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza. Plaza nº 6, en los autos de Procedimiento Abreviado *nº 0000113/2025 - 0,* sobre delito estafa (todos los supuestos); siendo apelante: Virginia representada por la Procuradora Dª. MARIA JOSE IBARZO BORQUE y defendida por el Letrada Dª. ANA BLANCA GUZMÁN SANCHO; y apelado: el **MINISTERIO FISCAL.**
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez D. IGNACIO ECHEVERRÍA ALBACAR.

## I.- ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:
*"De la prueba practicada en el juicio oral, han quedado acreditados los siguientes hechos:*
*El 27 de enero de 2024, Celsa se interesó en un anuncio de la plataforma WALLAPOP sobre la venta de un iPhone 13 Pro por 445 euros. Una vez comunicó con el contacto del anuncio y una vez informada de las condiciones de la venta, recibiendo fotos del dispositivo móvil, todo ello a través de Instagram, donde la recondujo la anunciante para hablar de la venta, Celsa procedió a realizar el 28 de enero de 2024 una transferencia por importe de 445 euros desde su cuenta de CAIXABANK, terminada en NUM000, al número de cuenta de la entidad NUEVA CAJA DE ARAGÓN SOC. COOP DE CRÉDITO (CAJA RURAL DE ARAGÓN), NUM001, titularidad, desde el 1 de diciembre de 2023, de la acusada, Virginia, la cual dispuso de la totalidad del dinero el 30 de enero de 2024, fecha en la que recibió la transferencia, por importes de 431,64 euros (concepto: TJ-HOTEL AT BOOKING.COM), 7,35 euros (concepto: TJ-Martin), y 8,70 euros (concepto: TJ-TAXI Valentín), constándole el día anterior, 29 de enero de 2024, un saldo de 3,22 euros, quedando en números negativos el mismo 30 de enero de 2024, hasta que el 5 de febrero de 2024 recibió otra transferencia de otra persona por importe de 435 euros.*
*Una vez realizada la transferencia, Celsa no recibió el iPhone y dejó de obtener respuesta de la acusada por parte de la acusada, que borró todos sus mensajes, y tampoco ha recuperado el dinero."*
**SEGUNDO.-** Con fecha 19 de junio de 2.026, la Magistrada-Jueza de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, Plaza nº 6, dictó en el citado procedimiento sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

*"Que debo condenar y condeno a Virginia, como autora de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 1 año de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.*

*En concepto de responsabilidad civil, Virginia indemnizará a Celsa en la cantidad de 445 euros, con el interés legal que, en su caso, devengue dicha cantidad conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.*

*Se impone a la acusada el pago de las costas procesales."*

**TERCERO.-** Notificada dicha resolución fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de Virginia, respecto a su respectivo pronunciamiento condenatorio.

**CUARTO.-** En el trámite del Art. 790.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Ministerio Fiscal solicitó la confirmación de la sentencia apelada.

**QUINTO.-** Recibidos los autos en la Audiencia, previo reparto, se turnaron a la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, en donde se incoó el citado rollo, señalándose día para su deliberación, votación y fallo.

## II.- HECHOS PROBADOS

**ÚNICO.-** Se admiten como tales, los así declarados en la sentencia de instancia.

## III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El recurso presentado por la representación procesal de Virginia alega error en la apreciación de la prueba con infracción a su presunción de inocencia por considerar que los hechos no son constitutivos de un delito de estafa previsto en los artículos 248 y 249 del Código Penal.

Dicha parte mantiene, en síntesis, que no existe prueba alguna que acredite y pruebe interacción alguna de la acusada en el negocio fraudulento practicado distinta a la titularidad dominical de la cuenta bancaria donde se realizó el ingreso, ya que no consta prueba alguna que acredite la existencia de vinculación de la recurrente con la información sustraída al denunciante, ni participación de la misma, sin que la existencia de la recepción del dinero a una cuentas abierta por la recurrente cuando tenía 18 años constituya un indicio de cargo de suficiente calidad acreditativa como para sostener el pronunciamiento condenatorio, de la que no consta una posesión efectiva y disponibilidad por la recurrente, combatiendo el pronunciamiento condenatorio también por falta de determinación en los hechos probados de la concreta acción realizada por su representada en la comisión del engaño antecedente y causante del desplazamiento patrimonial lo que excluye el elemento objetivo del tipo e impide la condena de Virginia por los hechos.

En segundo lugar, la parte arguye e interesa la nulidad del pronunciamiento condenatorio por vulneración de su derecho de a un proceso con todas las garantías al haberse dictado la condena funda da en la declaración testifical de una persona que no pudo ser identificada al momento del juicio oral por lo que su testimonio carece de un elemento esencial de seguridad jurídica que obliga a la exclusión de su testimonio como elemento del cuadro probatorio que obliga a la estimación del recurso y a la absolución de Virginia.

El Ministerio Fiscal interesa la desestimación de ambos motivos del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

**SEGUNDO.-** Expuesto lo que antecede, reordenando los motivos del recurso, se ha de entrar a conocer sobre el gravamen que afecta a la identidad del testigo compareciente en el acto del juicio por cuanto la estimación del mismo conllevaría un replanteamiento del error en la valoración de la prueba conformatorio del hecho probado combatiendo como primero de los gravámenes del recurso.

El artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: *"Los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes: 1º Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. 2º Cuando se realicen bajo violencia o intimidación. 3º Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión. 4º Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca como preceptiva. 5º Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial. 6º En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan".*

La nulidad de actuaciones tiene por finalidad fundamental evitar la conculcación total de las normas esenciales y garantías procesales, la cual puede producir indefensión a las partes. No obstante, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional ha venido señalando reiteradamente que no toda infracción procesal deviene en nulidad de actuaciones, debiendo primar siempre la conservación de los actos procesales, incluso en las nulidades, en aquellas partes que se deban conservar por ser útiles, de justicia, buen resueltas y no ser nulas aunque sean el fondo del acto procesal o resolución.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo (por ejemplo, SSTS de 2 de octubre de 1988 y 18 de marzo de 1999) son dos los requisitos que establece el artículo 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la nulidad de los actos judiciales: uno que se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento o se actúe con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa y el segundo, que efectivamente se haya producido indefensión, requisitos que deben concurrir conjuntamente. Además, la doctrina jurisprudencial tiene repetidamente declarado que la nulidad ha de ser admitida con criterios restrictivos y, que, conforme a lo que establece el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se

ha de aplicar el principio de conservación de las actuaciones y que se complementa con la posibilidad de subsanación de requisitos legalmente exigidos que se recoge en el siguiente artículo 243 de la misma Ley (SSTS de 12 de julio de 1989 , 5 de noviembre de 1990 , 8 de octubre de 1992 y 28 de enero de 1993). En efecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial se caracteriza por mostrar un decidido interés por la conservación de los actos procesales, de tal manera que, fuera de los casos de falta de jurisdicción y competencia o cuando la actuación procesal se realiza bajo violencia o intimidación, la nulidad no opera por la simple apreciación de un vicio de procedimiento, sino que es necesaria la concurrencia de un elemento aglutinador de todos ellos que no es otro que la producción de una efectiva y verdadera indefensión. Por lo tanto, no procederá la anulación de las actuaciones, cuando el defecto procesal que podía originarla se subsane, y se haga cesar la indefensión originada a la parte por la infracción procesal; asimismo, la STS de 20 de diciembre de 1996, citando las SSTC 155/1998 y 290/1993, añadió que la indefensión sólo se produce cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que el Ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos con menoscabo real y efectivo del derecho de defensa, lo que supone tanto como privar, al menos parcialmente, a una de las partes de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos para que le sean reconocidos o para replicar las posiciones contrarias en ejercicio del derecho de contradicción. En este sentido, es abundante la Jurisprudencia que señala que únicamente cabe acoger el radical efecto de la nulidad cuando tal indefensión, concebida como la denegación de la tutela judicial en su conjunto y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el artículo 24.2 de la Constitución Española, sea algo real, efectivo y actual, nunca potencial o abstracto, por colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que sea equiparable cualquier expectativa de un peligro o riesgo, por lo que, en materia de derechos fundamentales, ha de hablarse siempre de indefensión material y no formal; no bastando la existencia de un defecto procesal si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación, del derecho a la defensa en un proceso público con todas las garantías, en relación con algún interés de quien lo invoca, no procediendo en ningún caso, la retroacción de las actuaciones cuando el resultado del proceso hubiere permanecido inalterable, de no haberse producido la transgresión denunciada.

En este sentido, se ha de tener presente que es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que la privación o limitación del derecho de defensa ha de ser directamente atribuible al órgano judicial. Ni la Ley ni la doctrina del Tribunal Constitucional amparan la omisión voluntaria, la pasividad, ni tampoco, de existir, la negligencia, impericia o el error. La ausencia de contradicción y defensa de alguna de las partes en el proceso que resulta de su actuación negligente no puede encontrar protección en el artículo 24.1 de la Constitucion; así ocurre cuando la parte que pudo defender sus derechos e intereses legítimos a través de los medios que el ordenamiento jurídico le ofrece no usó de ellos con la pericia técnica suficiente, o cuando la parte que invoca la indefensión coopere con la conducta a su producción, ya que la indefensión derivada de la inactividad o falta de diligencia exigible al lesionado, o causada por la voluntaria actuación desacertada, equivoca o errónea de dicha parte, resulta absolutamente irrelevante a los efectos constitucionales, porque el derecho a la tutela judicial efectiva no impone a los órganos judiciales la obligación de subsanar la deficiencia en que haya podido incurrir el planteamiento defensivo de la parte (SSTC167/1988 , 101/1989 , 50/1991 , 64/1992 , 91/1994 , 280/1994)

En conclusión, para que los vicios del procedimiento puedan tener una relevancia de orden constitucional, es preciso la concurrencia de la mencionada indefensión material y que esta indefensión sea atribuible directamente al órgano jurisdiccional. La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación de que el órgano judicial impide a una parte en el proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción (SSTC 106/1983, 48/1984, 48/1986, 149/1987, 35/1989, 163/1990, 8/1991, 33/1992, 63/1993, 270/1994, 15/1995, 91/2000).

Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Constitucional han añadido también que no existe la indefensión *"incluso en el caso de un proceso seguido inaudita parte, cuando de las actuaciones se colija que el denunciante en un recurso de amparo no ha desplegado la diligencia apropiada en la defensa de sus derechos"* (STS. 1163/2006 de 16 de noviembre), y que *"si bien es cierto que los errores de los órganos judiciales no deben repercutir negativamente en la esfera del ciudadano, también lo es que a este le es exigible una mínima diligencia, de forma que los posibles efectos dañosos resultantes de una actuación incorrecta de aquellos carecen de relevancia desde la perspectiva del amparo constitucional cuando el error sea asimismo achacable a la negligencia de la parte"* (STC 128/2005)

En segundo lugar, como ya hemos dicho, la privación o limitación del derecho de defensa ha de ser directamente atribuible al órgano judicial. Ni la Ley ni la doctrina del Tribunal Constitucional amparan la omisión voluntaria, la pasividad, ni tampoco, de existir la negligencia, impericia o el error. La ausencia de contradicción y defensa de alguna de las partes en el proceso que resulta de su actuación negligente no puede encontrar protección en el artículo 24.1 de la Constitución; así ocurre cuando la parte que pudo defender sus derechos e intereses legítimos a través de los medios que el ordenamiento jurídico le ofrece no usó de ellos con la pericia técnica suficiente, o cuando la parte que invoca la indefensión coopere con la conducta a su producción, ya que la indefensión causada por la voluntaria actuación desacertada, equívoca o errónea de dicha parte, resulta absolutamente irrelevante a los efectos constitucionales, porque el derecho a la tutela judicial efectiva no impone a los

órganos judiciales la obligación de subsanar la deficiencia en que haya podido incurrir el planteamiento defensivo de la parte. Ello es así, porque la situación de indefensión alegada exige la constatación de su material realidad y no sólo de su formal confirmación. Tal exigencia es reiterada de modo constante por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala a fin de evitar que bajo la sola invocación de violencias constitucionales se encubra la realidad de meras irregularidades procesales que, encajadas en sede de legalidad ordinaria, no alcanzan cotas de vulneración de Derechos reconocidos en la Carta Magna que la parte, interesadamente, les asigna.

TERCERO.- Partiendo de la anterior doctrina jurisprudencial y revisando detenidamente las actuaciones, observamos que la testigo, Celsa, fue citada conforme a derecho en virtud de la cedula de citación obrante al acontecimiento 15 del rollo de enjuiciamiento mediante exhorto judicial ante el Juzgado de Paz de Sestao el 8 de mayo de 2.025, quedando constancia de su recepción (folios 5 y 7 del acontecimiento 16) con designa de DNI y nombre de la persona que recibía la citación por cuenta del Juzgado de lo Penal nº 6 de Zaragoza. Ese mismo día, la persona que recogió la citación se puso en contacto mediante email con el mentado órgano judicial refiriendo que para la fecha del acto del juicio oral se encontrara fuera de España (Grecia) al estar participando en el programa Erasmus Celsa interesando su comparecencia online. El Juzgado al acontecimiento 17 acuerda su intervención mediante sistema de Sala Virtual para su comparecencia a juicio oral, contando como datos de contacto del email de la interesada. El día del juicio oral se contactó y estableció conexión con la testigo mediante el sistema de Sala Virtual, encontrándose la testigo en una universidad y accediendo con su propio dispositivo móvil, dando cuenta de los hechos, respondiendo a cada una de las preguntas que se le formuló por las partes, si bien es cierto que no pudo identificarse con su DNI a requerimiento de la Jueza actuante por no contar con el mismo al momento de su declaración, siendo dicho trámite de identificación solicitado por la defensa.

Expuestas las circunstancias descritas cabe recordar que el artículo 731 bis de la L.E.Crim. dispone que *"el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el* apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*"* Este último precepto, tras establecer que las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, y que las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante juez o tribunal con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley, dispone en su apartado 3 anteriormente mencionado que *"Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, de conformidad con lo que dispongan las leyes procesales y la ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia. En estos casos, la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia podrá acreditarse por los medios de identificación y firma electrónica que se determinen por la ley que regule el uso de las tecnologías en la Administración de Justicia, respetándose lo establecido en las leyes procesales"*

Como bien aduce la parte, no existió al momento del requerimiento por la defensa a la Juez de instancia, una correcta identificación de la persona que comparecía a sede plenaria. Sin embargo, no es menos cierto que la misma se identificó con su nombre y apellidos, dio cuenta de cada una de las preguntas que se le formularon, y su incorporación al acto tiene como precedente un acto de auxilio judicial nacional en la que resultó plenamente identificada conforme a derecho, lo que le dio a la compareciente la información de efcha y lugar de celebración del acto del juicio oral, a partir de la cual se puso en contacto con el juzgado de enjuiciamiento, solicitó su intervención telemática, ofreció sus datos de contacto (mail y número de telefono) y con ella se practicó su declaración, sin que le quepa a la Sala duda alguna de que la compareciente era Celsa, tanto desde un aspecto procesal como de conocimiento material del asunto que en dicho juicio se estaba ventilando.

La irregularidad procesal contemplada pudiera constituir una infracción del procedimiento, pero debemos analizar si se ha producido una efectiva indefensión material, de manera que la intervención de la Letrada de Virginia pudiera haber resultado conculcada en su derecho de defensa y contradicción probatoria.

Revisada la grabación del acto del juicio oral en cuanto a la intervención de la testigo se comprueba que no se ha producido una indefensión material y efectiva, ya que pese a que la testigo no fue identificada mediante exhibición de documento de identidad alguno, dicha falta no tuvo incidencia alguna en tanto no solo constaba la trazabilidad procesal de la persona con la que se contactaba sino que la misma contestó a todas y cada una de las preguntas que se le formularon, también de la defensa. En consecuencia, no procede la declaración de nulidad de la resolución recurrida por cuanto la identidad de la testigo era pública y notoria y la parte recurrente no objetó a la continuación de su testimonio a pesar de conocer que no podíua identificarse en el acto a la testigo mediante la exhibición de un documento, sin que interesara en ese momento la suspensión del proceso o actuación alternativa para su identificación.

Por lo tanto, el recurso de apelación en este aspecto debe ser desestimado.

CUARTO.- Atendiendo al gravamen de error en la valoración de la prueba efectuado en la instancia en el recurso, se hace preciso recordar que, en los procesos de reconstrucción fáctica que incumbe a los jueces, mediante la valoración de los medios de prueba producidos en el acto del juicio oral en condiciones constitucionales adecuadas, el objetivo pasa por el establecimiento de un modelo de correspondencia suficientemente aproximativa entre la verdad histórica y la verdad procesal.

Dicho modelo de correspondencia, para que pueda servir como base de una sentencia de condena, debe ser el resultado de la aplicación de reglas de racionalidad social, exteriorizables, justificables y justificadas. Toda reconstrucción histórica, y la judicial no es una excepción, no puede asentarse en la idea o en el paradigma científico de la absoluta certeza. De ahí, que la suficiencia de la verdad procesal se funde no tanto en la regla de la certeza entendida como reproducción exacta, sino en la correspondencia aproximativa, es decir, que el hecho declarado probado se ajuste, desde la lógica de lo razonable, a la manera en que debió producirse el hecho histórico y, correlativamente, convierta a las otras hipótesis fácticas en liza, en manifiestamente improbables, reduciéndolas a un grado de mera posibilidad fenomenológica escasa o irrelevante.

En el caso que nos ocupa, dicho grado de correspondencia en el hecho que se declara probado ha sido claramente alcanzado en las condenas de ambos acusados.

En efecto, la valoración de la actividad probatoria producida en la instancia permite identificar la presencia de un notable número de elementos indiciarios cuya lógica ilación conduce a afirmar la participación del hoy recurrente en los hechos, objeto de acusación.

Cierto es que no existe prueba sensorial directa de que Virginia en la estafa perpetrada pero ese déficit de prueba directa puede superarse acudiendo a la prueba indirecta.

En este sentido, debe recordarse que la suficiencia incriminatoria que proporciona dicha prueba puede alcanzarse siempre que los indicios que suministre sean plurales, estén acreditados por prueba directa, que se presenten como periféricos al dato fáctico a probar, que sean interrelacionables y que la ilación del hecho base al hecho consecuencia se presente lógica y razonable, desde las reglas de la experiencia humana, en un grado de suficiente conclusividad que convierta a las otras hipótesis de producción en meras posibilidades carentes de condiciones de realidad (vid. SSTC 174/1985, 175/1985, 229/1988, 107/1989, 384/1993, 206/199424/1997,137/2002, 135/2003).

En el caso de autos se dan todas y cada una de las condiciones de eficacia acreditativa de la prueba indirecta, que la jueza de instancia se encarga de analizar desde una inobjetable racionalidad valorativa.

Así, si bien la parte, en su escrito de recurso, negó el acontecer fáctico derivado de la denuncia, se tiene por probado el fraude padecido el 27 de enero de 2024 por Celsa al interesarse en un anuncio de la plataforma WALLAPOP sobre la venta de un iPhone 13 Pro por 445 euros. Creado el interés sobre el objeto en la denunciante mediante fotografías y datos del teléfono ofrecidos por el/la autor/a del engaño mediante la aplicación Instagram, Celsa procedió a realizar el 28 de enero de 2024 una transferencia por importe de 445 euros desde su cuenta de CAIXABANK, terminada en NUM000, al número de cuenta de la entidad NUEVA CAJA DE ARAGÓN SOC. COOP DE CRÉDITO (CAJA RURAL DE ARAGÓN), NUM001. Hecho objetivable de la prueba documental derivada de la instrucción en el acontecimiento 1. De esta forma, en el acontecimiento referido, consta documentada la transferencia cuyo concepto es *"PHONE 13 PRO + Celsa",* lo que constituye un elemento corroborado al testimonio ofrecido por la denunciante, coincidente esencialmente con la denuncia formulada, y correspondiente la documental al relato ofrecido. El hecho de que no se aportaran copia de las fotografías del teléfono, o de las conversaciones mantenidas con anterioridad al acto de desplazamiento patrimonial no priva de valor al seguro, objetivo, consecuente y válido testimonio de los hechos que ofreció en plenario Celsa quien en el acto del juicio y con anterioridad, al momento de su solicitud de videoconferencia, ya ofreció la posibilidad de aportación de todo ese material indiciario, sin que fuera requerida en sede instructora, ni tampoco la defensa, en el momento procesal oportuno para su aportación. La juez de instancia no pone en duda el testimonio de la denunciante, perisistente en la incriminación fáctica, corroborado por la documental, sin que la Sala aprecie duda alguna tampoco sobre la veracidad de su testimonio y sin que en el recurso se señale más que una conjetura e hipótesis que no destruye la conclusividad de la denuncia penal formulada.

En el mismo sentido, la recurrente no niega que la cuenta bancaria de destino fuese de titularidad de la acusada, ni la recepción de dicho importe en la misma, ni su disposición el 30 de enero de 2024, fecha en la que recibió la transferencia, por importes de 431,64 euros (concepto: TJ-HOTEL AT BOOKING.COM), 7,35 euros (concepto: TJ-Martin), y 8,70 euros (concepto: TJ-TAXI Valentín), constándole el día anterior, 29 de enero de 2024, un saldo de 3,22 euros, quedando en números negativos el mismo 30 de enero de 2024, hasta que el 5 de febrero de 2024 recibió otra transferencia de otra persona por importe de 435 euros, constituyendo ello el indicio que enerva la presunción de inocencia de la acusada.

Dicho marco fáctico es aceptado por la recurrente, pero también por la Juez de instancia, quien realiza exactamente la misma valoración de la prueba ya que no considera probada la participación de la acusada en el engaño, pero sí en la obtención de la transferencia ilícita del dinero a la cuenta bancarias suministrada, recuérdese titularidad de la acusada, reconocido plenariamente y en los recursos interpuestos, ofreciendo como relato de descargo, Virginia, que fue una cuenta que abrió cuando tenía 18 años y que no tiene disponibilidad de la misma.

La Sentencia atribuye responsabilidad en los hechos a la acusada en una participación decisiva e imprescindible al haber puesto a disposición una cuenta bancaria donde recibir los pagos y hacer desaparecer el dinero de forma inmediata, lo que supone una contribución esencial por la que merece ser castigada penalmente, siendo indiferente que participara, o no, directamente en el engaño por el que se desapodera a la víctima del elemento patrimonial, por cuanto, en el marco de las estafas informáticas, con diferentes participes, en ocasiones, la cesión, al caso, de sus propios datos o de números de cuentas bancarias constituyen un elemento esencial de participación en el hecho delictivo por el que se le condena.

Conclusión y razonamiento fáctico-jurídico que comparte la Sala, no sólo porque las explicaciones ofrecidas por la acusada nos parezcan inverosímiles, sino por cuanto puestas en conexión con la documental, junto con el marco probatorio desarrollado en la instancia, nos llevan a concluir su participación directa en los hechos y la disposición fraudulenta del dinero en tanto que revisado el acontecimiento 41 sobre movimientos bancarios de la cuenta titularidad de la acusada se evidencia un uso continuado y activo de la mismas, con ingresos y disposiciones continuados, lo que la jurisprudencia arguye como causa suficiente de atribución de participación a título de cooperación necesaria, ejecutando actos esenciales en la perpetración del hecho delictivo sin los cuales el mismo no hubiera podido cometerse, considerando que dicha interacción indirecta en los hechos facilita y promueve la causación del delito por el que se dirige el juicio de reprochabilidad penal que justifica la condena y que encuentra su acomodo en el elemento subjetivo y objetivo de participación del autor en el delito de estafa.

Reiteramos, si el acusado *"está en situación de conocer y obligado a conocer"* y omite esta específica obligación, se produce *"una indiferencia respecto al origen ilícito que permite afirmar de forma racional su conocimiento típico"*, que integra el elemento subjetivo del tipo, pues la cesión de sus datos personales, tan sensibles en el momento presente, sin ningún tipo de protección, desconociéndose si es a cambio de prestación a su favor, constituye la culminación del elemento subjetivo del tipo delictivo por el que se le condena.

En definitiva, la inferencia realizada por la juez a quo supera los estándares constitucionales de la prueba indiciaria desde el punto de vista de su grado de inferencia y su alto grado de conclusividad. El error en la valoración de la prueba ha de ser descartado.

**QUINTO.** - Se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta instancia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues, aun cuando no haya sido acogida la impugnación, este Tribunal no aprecia mala fe ni temeridad en la formulación del recurso.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

## IV.- FALLO

Desestimando el recurso de apelación al que el presente rollo se contrae, interpuesto por la Procuradora Dña. MARIA JOSE IBARZO BORQUE en representación de Virginia, **debemos confirmar y confirmamos** la sentencia de fecha 22 de junio del 2026 dictada por el Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza. Plaza nº 6 en el Procedimiento Abreviado Nº 0000113/2025, con imposición de costas de oficio.

Devuélvanse los autos originales al juzgado de su procedencia con testimonio de esta resolución.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de casación en los términos previstos en el art. 847. 1b de la LEcrim.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

Análisis

Legislación considerada

LO 6/1985 de 1 Jul. (Poder Judicial) art. 238

Voces

Derechos fundamentales y libertades públicas
Derecho a la tutela judicial efectiva
Contenido del derecho a la tutela judicial efectiva
Interdicción de la indefensión

Derecho a la defensa y asistencia de letrado
Estafa
Elementos genéricos
Conducta engañosa
Existencia de delito

Procedimiento penal abreviado
Juicio oral
Cuestiones previas
Nulidad de actuaciones

Prueba
Apreciación de la prueba
Prueba de testigos
Proposición y práctica de la prueba
Prueba indiciaria